

Consejo de Planificación Urbano Ambiental
ACTA N° 306

El día viernes 23 de febrero de 2018, siendo las 8:40 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

Asociación Inmobiliaria: Inés Prados.

CEPIA: Ana Margonari.

Colegio de Arquitectos: Diego Cavallero.

Colegio de Ingenieros Civiles: Ramiro Castillo.

Colegio de Técnicos Constructores: Eduardo Vega.

Concejo de Representantes: Mirtha Alessio, concejal representante de la mayoría. Ausente, concejal representante de las minorías unificadas.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento Físico Ambiental. Representante el DEM, ausente.

Unidad Técnica: Mónica Martínez, asesora por el DEM. Nazareth Paz Margonari, dibujante.

Visitantes: -.

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día

- Consideración de Acta N° 305.
- Proyecto de ordenanza. Expropiación de parte del lote de Aerosilla.
- Informe sobre reunión con Parques Nacionales, para avanzar en el Plan de Manejo del Área Protegida. Ord. 6010 del año 2015.
- Presentación de proyecto para la revalorización del espacio verde entre calle Tokio y San Francisco de Asís. (Escaleras)

En primer lugar se da lectura y aprobación al acta de la reunión anterior.

Comienzan con el tratamiento del proyecto de revalorización de calle Tokio. La Unidad Técnica muestra la propuesta en la que estuvo trabajando. Se plantea la apertura de una calle peatonal adoquinada con iluminación que conecte con calle San Francisco de Asís. Se colocará algún equipamiento para evitar que se ingrese con vehículos y para que frenen antes de la escalera.

La asesora técnica informa que una parte de la calle fue ocupada por privados, con construcciones y muros de mampostería. Por lo tanto, del proyecto solo podrán hacer un tramo hasta que se retiren. Averiguarán cómo avanzan las actas de infracción realizadas por la invasión de dominio público por parte de un privado, con la Jueza de Faltas.

La presidente pregunta si hay algún comentario respecto al proyecto. Los presentes acuerdan con la propuesta de la UT, por lo tanto responderán a la resolución del Concejo de Representantes enviando la propuesta y enviarán copia del proyecto a la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental, a fin de que se pueda avanzar con la obra.

Prosiguen con el tema del Proyecto de Ordenanza que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación dos fracciones de lotes pertenecientes a la empresa Aerosilla, dentro del Área Protegida (AP1). Se envió el proyecto por correo electrónico a todas las instituciones. Respecto a la iniciativa, la Directora de Planeamiento, Arq. Liliana Bina comenta los antecedentes del caso y explica por qué el Departamento Ejecutivo tomó la decisión de expropiar la parte del lote colindante al Vía Crucis. En este sentido expresa que cuando se comenzó con la revalorización del vía crucis, el propietario de Aerosilla alambró todo el terreno colindante al camino. Si bien la montaña es área protegida, no es dominio público, sino que la mayor parte es

propiedad privada. Por eso hay que avanzar con las expropiaciones. Una parte de Aerosilla está en un área ocupada preexistente con equipamiento recreativo. En 2009 desde el CPUA se pidió que Aerosilla presente un Master Plan para poder poner un límite a su desarrollo, pero nunca se concretó. El tema nunca más volvió al CPUA. Ellos terminaron ese salón de fiestas, ubicado en el AP, y adoquinaron hasta la entrada.

Bina prosigue diciendo que se priorizó la expropiación de esta zona para preservar el bosque serrano, tener un fuelle, y obtener una calle pública que permita el acceso a La Cruz desde un terreno público. Actualmente se ingresa al camino desde un terreno que es propiedad de Aerosilla. Y agrega que el Municipio tiene una cuenta especial destinada a expropiación de laderas, y así como se decidió expropiar el campo de Bustos cuando los dueños quisieron hacer un loteo, ahora se priorizó este terreno, para dejar una calle pública de ingreso a La Cruz y que el resto del terreno pase a AP intangible. También comenta que hubo dos antecedentes de expropiación del acceso al camino a la Cruz que no pudieron concretarse.

Laura Colladon, representante de ADARSA, expresa sus dudas acerca del párrafo que habla de la apertura de una calle pública. Bina le explica que esa calle ya se encuentra abierta, sería su habilitación para el acceso público. En la ordenanza siempre es necesario expresar el destino de la expropiación, una parte sería para calle pública y el terreno más grande es para API (Intangible).

Los presentes debaten sobre los antecedentes, las actividades en el predio y cómo fue tratado el tema en 2009 en el CPUA.

Eduardo Vega, representante del Colegio de Técnicos Constructores, acuerda con la expropiación de ese terreno porque se trata de un interés público y considera que la accesibilidad y conectividad son muy importantes. Comenta que hay un acceso al sendero por calle San Antonio, pero a Aerosilla no le conviene que los turistas y visitantes accedan por allí, ya que el ingreso al Vía Crucis desde el terreno privado de Aerosilla, los beneficia comercial y económicamente a ellos.

Los presentes intercambian opiniones. Eduardo Vega opina no va a ser fácil para el municipio esa expropiación.

Colladon les recuerda que desde ADARSA solicitaron hace un tiempo que se establezca un orden de expropiaciones, definiendo prioridades a partir de un plan de manejo, donde se determinen las áreas más vulnerables. Y agrega que si el municipio tomó esta decisión de avanzar y expropiar, ellos lo van apoyar, porque el objetivo es que el AP sea intangible, para ello, que se tomen las medidas legales que correspondan.

Eduardo Vega consulta si pueden usar la fuerza pública. Bina responde que ese salón nunca debería haberse construido, y que se debió usar la fuerza pública en su momento para paralizar la obra y evitar que avance la construcción. Considera que el problema es la falta de control por parte del Estado Municipal. En este sentido, cree que se deberían tomar medidas en la Justicia en cuanto al comportamiento de los funcionarios públicos, que se los investigue, porque después se van y le dejan el problema al Municipio.

La Directora de Planeamiento resume que se trata de una expropiación de Área Protegida, por eso es muy importante que estos temas vengán al CPUA. Considera que desde este Consejo deben participar, opinar y hacer un seguimiento de los temas, ya que las conductas erráticas le salen muy caras al Estado.

Vega advierte si bien es Área Protegida, deben tener cuidado de que los propietarios no presenten ni un anteproyecto ante la municipalidad, ya pueden generar un precedente y luego puede argumentar en el juicio de expropiación que esos terrenos valen más. Los presentes debaten al respecto.

Colladon indica que el AP ocupada preexistente no está bien delimitada, debe ser trazada en un plano. Por ello ADARSA solicitó que se realice la georreferenciación de la zonificación reglamentada por la ordenanza N° 6010/15.

Liliana Bina comenta que cuando se hizo la ordenanza de regulación del área protegida se reconocieron los derechos de Aerosilla y sus instalaciones preexistentes, no para que ocupen toda la montaña, pero ellos siguieron avanzando. En función del alambrado que puso la empresa en el Vía Crucis, evidentemente no tienen en claro lo que es el interés público, por eso es necesaria la expropiación. Y aclara que en el AP ocupada preexistente con equipamientos recreativos se deben presentar los proyectos vía el Concejo de Representantes.

Mirtha Alessio recuerda que luego de que se aprobara la ordenanza N° 6010 en el año 2015, ellos quisieron poner más juegos, y en el CPUA se dijo que no podían hacer más de lo que tenían ocupado hasta la fecha de esa ordenanza.

Finalmente, por unanimidad de las instituciones presentes, se acuerda con el proyecto de ordenanza de expropiación de parte del terreno de Aerosilla. Se enviará nota de apoyo al Concejo de Representantes.

A continuación comentan acerca de la reunión que tuvieron en la Unidad Técnica con integrantes de la Administración de Parques Nacionales (APN). Mónica Martínez comenta que en la reunión les plantearon la necesidad de contar con un plan de manejo, les presentaron los antecedentes y estudios que tenían del Área Protegida. Les dijeron que se habían hecho foros con los vecinos y que ahora sería bueno pasar directamente a la etapa de proyectos. Ellos hicieron hincapié en la importancia de la participación y educación ambiental, además ofrecieron que los estudiantes de la carrera de guardaparques vengan a hacer prácticas al AP. Entre los proyectos a futuro, destacaron el plan contra incendios, contar con guardaparques y avanzar en convenios.

Liliana Bina propone que comiencen en abril con los talleres participativos, con una metodología como la del Plan Estratégico. Se necesitan mediadores o coordinadores y tendrán el apoyo y asesoramiento de la APN. Pueden invitar a las escuelas, los centros vecinales, propietarios de las laderas, empresarios y habitantes en general.

Mónica Martínez expresa que sería mejor convocar a las instancias participativas por proyecto. El Área Protegida en general ya se presentó y se debatió en los foros. Es necesario avanzar en dos instancias, en general y en particular.

La Directora de Planeamiento considera que lo más importante es que los sucesivos gobiernos tengan bien definido un plan de manejo para las áreas estratégicas. Porque de otra forma el Concejo de Representantes podría aprobar cualquier cosa en estas zonas. Y agrega que todos los proyectos y posibilidades se deben debatir con la participación de los vecinos, a fin de legitimar las ideas.

Mirtha Alessio propone avanzar en un plan de manejo técnico, fundamentalmente contra incendios, para luego ir trabajando en paralelo en proyectos particulares o más puntuales, sobre turismo, cultura, etc.

Liliana Bina expresa que los talleres duran dos meses, no más de eso. Una idea a debatir sería la posibilidad de concretar un camino en el límite con el barrio cerrado Tierralta de Malagueño, en la cima del cerro, sobre la divisoria de aguas, donde se pueda hacer senderismo, trekking o cabalgatas. Y así evitar que ellos sigan avanzando con los alambrados.

Seguirán trabajando junto a la Administración de Parques Nacionales y avanzarán en convenios y metodología de los talleres.

Por último, informan los avances con el CIAL (Centro de Investigaciones Acústicas y Luminotécnicas) de la Universidad Nacional de Córdoba. Se pidió que actualicen el presupuesto para poder contratarlos este año.

Por otro lado, se informa que está trabajando el especialista en GIS, actualizando y cargando datos en la base de información territorial del municipio. La próxima semana comenzará a capacitar a la Unidad Técnica y a la secretaria del CPUA.

Siendo las 10:10 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

Comienzan con el tratamiento del proyecto de revalorización de calle Tokio. La Unidad Técnica muestra la propuesta en la que estuvo trabajando. Se plantea la apertura de una calle peatonal adoquinada con iluminación que conecte con calle San Francisco de Asís. Se colocará algún equipamiento para evitar que se ingrese con vehículos y para que frenen antes de la escalera.

La asesora técnica informa que una parte de la calle fue ocupada por privados, con construcciones y muros de mampostería. Por lo tanto, del proyecto solo podrán hacer un tramo hasta que se retiren.

Los presentes acuerdan con la propuesta de la UT, por lo tanto responderán a la resolución del CR enviando la propuesta y enviarán copia del proyecto a la Sec. de Desarrollo Urbano Ambiental, a fin de que se pueda avanzar con la obra.

Prosiguen con el tema del Proyecto de Ordenanza que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación dos fracciones de lotes pertenecientes a la empresa Aerosilla, dentro del Área Protegida (AP1). Se envió el proyecto por correo electrónico a todas las instituciones. Respecto a la iniciativa, la Directora de Planeamiento, Arq. Liliana Bina comenta los antecedentes del caso y explica por qué el Departamento Ejecutivo tomó la decisión de expropiar la parte del lote colindante al Vía Crucis. En este sentido expresa que cuando se comenzó con la revalorización del vía crucis, el propietario de Aerosilla alambró todo el terreno colindante al camino. Si bien la montaña es área protegida, no es dominio público, sino que la mayor parte es propiedad privada. Por eso hay que avanzar con las expropiaciones. En 2009 desde el CPUA se pidió que Aerosilla presente un Master Plan para poder poner un límite, pero nunca se concretó. El tema nunca más volvió al CPUA, ellos terminaron ese salón de fiestas, ubicado en el AP y adoquinaron hasta la entrada.

Bina prosigue diciendo que se priorizó la expropiación de esta zona para preservar el bosque serrano, tener un fuelle, y obtener una calle pública que permita el acceso a La Cruz desde un terreno público. Actualmente se ingresa al camino desde un terreno que es propiedad de Aerosilla. Y agrega que el Municipio tiene una cuenta especial destinada a expropiación de laderas, y así como se decidió expropiar el campo de Bustos cuando los dueños quisieron hacer un loteo, ahora se priorizó este terreno, para dejar una calle pública de ingreso a La Cruz y que el resto del terreno pase a AP intangible. También comenta que hubo dos antecedentes de expropiación del acceso al camino a La Cruz que no pudieron concretarse.

Colladon, expresa sus dudas acerca del párrafo que habla de la apertura de una calle pública. Bina le explica que esa calle ya se encuentra abierta, sería su habilitación para el acceso público. En la ordenanza siempre es necesario expresar el destino de la expropiación, una parte sería para calle pública y el terreno más grande es para API (Intangible).

Los presentes debaten sobre los antecedentes, las actividades en el predio y cómo fue tratado el tema en 2009 en el CPUA.

Vega, representante del Colegio de Técnicos Constructores, acuerda con la expropiación de ese terreno porque se trata de un interés público y considera que la accesibilidad y conectividad son muy importantes.

Colladon les recuerda que desde ADARSA solicitaron hace un tiempo que se establezca un orden de expropiaciones, definiendo prioridades a partir de un plan de manejo, donde se determinen las áreas más vulnerables. Y agrega que si el municipio tomó esta decisión de avanzar y expropiar, ellos lo van apoyar, porque el objetivo es que el AP sea intangible, para ello, que se tomen las medidas legales que correspondan.

Vega consulta si pueden usar la fuerza pública. Bina responde que ese salón nunca debería haberse construido, y que se debió usar la fuerza pública en su momento para paralizar la obra y evitar que avance la construcción. Considera que el problema es la falta de control por parte del Estado Municipal. En este sentido, cree que se deberían tomar medidas en la Justicia en cuanto al comportamiento de los

funcionarios públicos, que se los investigue, porque después se van y le dejan el problema al Municipio.

La Directora de Planeamiento resume que se trata de una expropiación de Área Protegida, por eso es muy importante que estos temas vengan al CPUA. Considera que desde este Consejo deben participar, opinar y hacer un seguimiento de los temas, ya que las conductas erráticas le salen muy caras al Estado.

Colladon indica que el AP ocupada preexistente no está bien delimitada, debe ser trazada en un plano. Por ello ADARSA solicitó que se realice la georreferenciación de la zonificación reglamentada por la ordenanza N° 6010/15.

Bina comenta que cuando se hizo la ordenanza de regulación del área protegida se reconocieron los derechos de Aerosilla y sus instalaciones preexistentes, no para que ocupen toda la montaña, pero ellos siguieron avanzando. En función del alambrado que puso la empresa en el Vía Crucis, evidentemente no tienen en claro lo que es el interés público, por eso es necesaria la expropiación. Y aclara que en el AP ocupada preexistente con equipamientos recreativos se deben presentar los proyectos vía el Concejo de Representantes.

Finalmente, por unanimidad de las instituciones presentes, se acuerda con el proyecto de ordenanza de expropiación de parte del terreno de Aerosilla. Se enviará nota de apoyo al Concejo de Representantes.

A continuación comentan acerca de la reunión que tuvieron en la UT con integrantes de Parques Nacionales (APN). Martínez comenta que en la reunión les plantearon la necesidad de contar con un plan de manejo, les presentaron los antecedentes y estudios que tenían del Área Protegida. Ellos hicieron hincapié en la importancia de la participación y educación ambiental, además ofrecieron que los estudiantes de la carrera de guardaparques vengan a hacer prácticas al AP. Entre los proyectos a futuro, destacaron el plan contra incendios, contar con guardaparques y avanzar en convenios.

Bina propone que comiencen en abril con los talleres participativos, con una metodología como la del Plan Estratégico. Se necesitan mediadores o coordinadores y tendrán el apoyo y asesoramiento de la APN. Pueden invitar a las escuelas, los centros vecinales, propietarios de las laderas, empresarios y habitantes en general.

Martínez expresa que sería mejor convocar a las instancias participativas por proyecto. El Área Protegida en general ya se presentó y se debatió en los foros. Es necesario avanzar en dos instancias, en general y en particular.

La Directora de Planeamiento considera que lo más importante es que los sucesivos gobiernos tengan bien definido un plan de manejo para las áreas estratégicas. Y agrega que todos los proyectos y posibilidades se deben debatir con la participación de los vecinos, a fin de legitimar las ideas.

Alessio propone avanzar en un plan de manejo técnico, fundamentalmente contra incendios, para luego ir trabajando en paralelo en proyectos particulares o más puntuales, sobre turismo, cultura, etc.

Seguirán trabajando junto a la Administración de Parques Nacionales y avanzarán en convenios y metodología de los talleres.

Informan los avances con el CIAL (Centro de Investigaciones Acústicas y Luminotécnicas). Se pidió que actualicen el presupuesto para poder contratarlos este año.

Se informa que está trabajando el especialista en GIS, actualizando y cargando datos en la base de información territorial del municipio. La próxima semana comenzará a capacitar a la UT y a la secretaria del CPUA.